

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Versión 1.0 — 16 de marzo de 2026

I. PARTES

El presente contrato se celebra entre:

PRESTADOR DEL SERVICIO (Encargado del Tratamiento):

Endeavor Ventures LLC, sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América.

San Antonio, TX, Estados Unidos.

EIN: 61-2207607

Operadora de la plataforma Kalyo (kalyo.io / app.kalyo.io).

En adelante: "Kalyo".

USUARIO DEL SERVICIO (Responsable ante sus Pacientes):

El psicólogo o profesional de la salud que acepta los presentes términos al crear una cuenta en la plataforma Kalyo.

En adelante: "el Profesional".

II. OBJETO

Kalyo se obliga a prestar al Profesional el servicio de plataforma digital para gestión de pacientes, aplicación de evaluaciones psicológicas, generación de reportes con inteligencia artificial, agenda de citas y herramientas clínicas relacionadas, bajo las condiciones establecidas en el presente contrato.

III. KALYO COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2025) y su reglamento aplicable, las partes acuerdan expresamente lo siguiente:

- a) El Profesional actúa como Responsable del tratamiento de los datos personales de sus pacientes, en su calidad de titular de la relación terapéutica.
- b) Kalyo actúa como Encargado del tratamiento, procesando los datos únicamente por instrucción y en nombre del Profesional, para la prestación del servicio contratado.
- c) El Profesional, en su carácter de usuario final de la plataforma, no es responsable de la infraestructura tecnológica, el almacenamiento físico de los datos ni las medidas de seguridad implementadas por Kalyo, las cuales son responsabilidad exclusiva de esta última.
- d) Este acuerdo constituye el contrato de encargado del tratamiento requerido por el artículo 20 de la LFPDPPP.

IV. OBLIGACIONES DE KALYO

Kalyo se compromete a:

- a) Tratar los datos personales únicamente conforme a las instrucciones del Profesional y para los fines del servicio.
- b) Implementar medidas de seguridad técnicas y administrativas adecuadas, incluyendo cifrado en tránsito (TLS) y en reposo.
- c) Realizar respaldos automáticos de la información con capacidad de recuperación ante incidentes.
- d) Notificar al Profesional dentro de las 72 horas siguientes a detectar una brecha de seguridad que afecte sus datos o los de sus pacientes.
- e) No ceder, vender ni compartir los datos personales con terceros, salvo requerimiento legal formal o instrucción expresa del Profesional.
- f) Eliminar o devolver los datos al término del contrato, conforme lo solicite el Profesional.

V. SUBENCARGADOS

Para la prestación del servicio, Kalyo utiliza los siguientes subencargados tecnológicos, todos ellos sujetos a sus propias políticas de protección de datos y acuerdos de procesamiento:

- Supabase Inc. — base de datos e infraestructura (AWS us-east-1)
- Vercel Inc. — alojamiento y despliegue de la aplicación
- OpenAI LLC — modelos de inteligencia artificial para reportes (los datos enviados vía API no se usan para entrenamiento, conforme a los términos de OpenAI)
- Twilio Inc. — comunicaciones vía WhatsApp
- Stripe Inc. — procesamiento de pagos (Stripe no comparte datos de pago con Kalyo)
- Resend Inc. — envío de correos electrónicos transaccionales

El Profesional acepta el uso de estos subencargados al contratar el servicio.

VI. OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL

El Profesional se compromete a:

- a) Utilizar la plataforma conforme a su finalidad y a la normativa aplicable en su país.
- b) Obtener el consentimiento informado de sus pacientes para el tratamiento de sus datos clínicos mediante herramientas digitales.
- c) Mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso.
- d) No cargar en la plataforma datos de personas menores de edad sin contar con el consentimiento del tutor legal.
- e) Informar a sus pacientes sobre el uso de la plataforma Kalyo en el tratamiento de su información, conforme al aviso de privacidad disponible en kalyo.io.

VII. DERECHOS ARCO

Los pacientes del Profesional podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) enviando su solicitud a: privacidad@kalyo.io

Kalyo dará respuesta dentro del plazo máximo establecido por la LFPDPPP (20 días hábiles), informando al Profesional sobre cualquier solicitud que le concierna.

VIII. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El presente contrato entra en vigor en la fecha de creación de la cuenta del Profesional en la plataforma Kalyo y permanece vigente mientras el Profesional mantenga una cuenta activa.

Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato con 30 días de aviso previo. A la terminación, Kalyo pondrá a disposición del Profesional sus datos para exportación durante 30 días adicionales, tras los cuales serán eliminados de forma segura.

IX. MARCO LEGAL APLICABLE

Kalyo se compromete a cumplir con la normativa de protección de datos personales vigente en el país de residencia del Profesional. Los marcos legales de referencia son:

- México — Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP, 2025). Autoridad: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Colombia — Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Autoridad: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
- Ecuador — Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021) y su reglamento. Autoridad: Superintendencia de Protección de Datos Personales.
- Argentina — Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Autoridad: Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
- Chile — Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y su normativa complementaria.
- Perú — Ley 29733 de Protección de Datos Personales y su reglamento. Autoridad: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP).

En todos los casos, Kalyo actúa como Encargado del Tratamiento conforme a los principios comunes establecidos en cada legislación: licitud, finalidad, proporcionalidad, consentimiento y confidencialidad.

Para cualquier controversia derivada del servicio, las partes se someten a los tribunales competentes conforme a la legislación aplicable en el país del Profesional.

X. ACEPTACIÓN

El Profesional manifiesta haber leído, comprendido y aceptado el presente contrato al momento de crear su cuenta en la plataforma Kalyo, lo cual constituye su firma electrónica y consentimiento expreso conforme a la legislación aplicable.

Kalyo — Endeavor Ventures LLC
San Antonio, TX 78205, Estados Unidos
privacidad@kalyo.io | kalyo.io